

1500366-79.2022.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Lucas Eduardo Steinle Camargo

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... ele fez girar as engrenagens do tráfico, financiando novas compras e vendas, contribuindo assim para a manutenção do comércio ilícito gerador de risco à saúde pública, lesando o bem jurídico tutelado pela norma penal em comento. Quanto à pena relacionada ao crime, reincidente (certidão de páginas 30), entendo insuficiente neste caso a pena de advertência. Registro que os tratamentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Antônio Prudente, 322, Jardim Universitário, Araras - 13607-335 - SP FONE:

(19) 3321-2368 - ararasjec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA - S e n t e n ç a

Processo nº:

1500366-79.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor do Fato:

PEDRO LUAN DA SILVA LIMA

Aos 30 de junho de 2022, às 14:30h, sob a condução do Dr. Lucas Eduardo Steinle Camargo, MM. Juiz de Direito desta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, comigo escrevente abaixo nomeada, foi aberta a audiência nos autos da ação supra mencionada e entre as partes supra referidas. Esta sessão se faz por videoconferência/mista, utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do comunicado CG 284/2020, ficando as partes cientes de que a audiência só poderá ser gravada exclusivamente por pessoa autorizada a serviço do Tribunal de Justiça, sendo dispensada a coleta de assinatura física ao final dos termos. Abertas, com as formalidades legais, compareceu/ram: a representante do Ministério Público, Dra. Luciana Ross Gobbi Beneti; o/a advogado/a plantonista Dr/a. Patrícia Corrêa De Souza Capato, 197894/SP. AUSENTE(S) o/a/s réu/s, PEDRO LUAN DA SILVA LIMA, apesar de regularmente citado(a/s) e intimado(a/s). Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais, foi dada a palavra ao/à Dr/a. Defensor/a o/a qual, em resposta à acusação, ofereceu a seguinte defesa prévia: "MM. Juiz. O/a/s acusado/a/s provará/ão sua inocência no decorrer do processo". A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. RECEBO A DENÚNCIA, em relação ao/s Art. 28 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia) porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme elementos de prova colhidos na fase policial, havendo, por via de consequência, justa causa para o início da persecução penal". DECRETO A REVELIA do/a/s réu/s, uma vez que regularmente intimado/a/s, deixou de comparecer à audiência de instrução. Em seguida, foi/ram inquirida/s a/s testemunha/s de acusação, Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha (pc). Prejudicado o interrogatório do/a/s réu/s, ante sua revelia ora decretada. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual, e concedo às partes a palavra, a fim de que apresentem suas alegações finais." Após, dada a palavra à acusação, esta apresentou suas alegações finais orais, que foram gravadas por meio audiovisual. A seguir, manifestou-se a Defesa em alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual. A seguir, pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença:

"Dispensado o relatório (art. 81, § 3º da Lei nº 9.099/95). DECIDO. A procedência se impõe. Materialidade e autoria do crime, já evidentes por ocasião do recebimento da Denúncia (pp. 53/55), restaram comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo. O réu não se apresentou em juízo para ser interrogado. Em solo policial havia admitido a guarda da droga, afirmando-se usuário (p. 7). Em seu desfavor veio também o depoimento em juízo do policial civil Bruno de Oliveira que, em adição aos depoimentos que embasam o Histórico do Boletim de ocorrência de páginas 3/4 e depoimento de página 6, confirmou em juízo que o réu admitiu no local ser usuário de drogas, dizendo-se proprietário das drogas encontradas no local alvo da busca e apreensão, maconha e cocaína, destinadas ao consumo pessoal. Assim, restou comprovado teor da Denúncia, na medida em que de fato o réu detinha a posse de droga para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo nenhum os indícios a apontar destinação diversa ao alegado pelo acusado. As circunstâncias sociais, quantidade e natureza da droga apreendida não autorizam conclusão pela atipicidade, tampouco pela inconstitucionalidade na norma atacada pela combativa defesa. Ao demandar a droga ele fez girar as engrenagens do tráfico, financiando novas compras e vendas, contribuindo assim para a manutenção do comércio ilícito gerador de risco à saúde pública, lesando o bem jurídico tutelado pela norma penal em comento. Quanto à pena relacionada ao crime, reincidente (certidão de páginas 30), entendo insuficiente neste caso a pena de advertência. Registro que os tratamentos usualmente postulados pelas combativas defesas não podem ser impostos, ao contrário, devem contar com a adesão dos pacientes para que se veja resultado. O acesso ao Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) é gratuito e não há necessidade de qualquer intervenção deste juízo para que o réu obtenha o tratamento, ainda que por iniciativa familiar. Os interessados no atendimento podem procurar a equipe do CAPS-AD "Arceu Scanavini". Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e, assim, CONDENO PEDRO LUAN DA SILVA LIMA à pena de 03 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por ter praticado o crime descrito na Denúncia (art. 28, "caput", da Lei Antidrogas). Transitada em julgado, promova-se o necessário à execução do título. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Os termos e depoimentos foram colhidos em gravação digital, cuja mídia será oportunamente disponibilizada nos autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme. Eu, Cintia Carolina Prado, escrevente, digitei.